关于西乡街道桃源社区瓜子田商住楼A栋2单元102号店铺“4·21”跌落重伤事故的调查报告

发布时间：2023-08-03　　稿件来源：深圳市宝安区应急管理局

2023年4月21日，西乡街道桃源社区瓜子田商住楼A栋2单元102号店铺内发生一起跌落事故，造成1人受伤。获悉事故后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，西乡街道成立了由街道办事处副主任宋涛任组长，应急管理办、流塘派出所、群团工作部（总工会）、桃源社区、网格综合管理中心等部门有关人员组成的事故调查组，开展事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故单位及相关概况

（一）事故发生单位概况

罗开红，男，50岁，湖北省南漳县人，系桃源社区瓜子田商住楼A栋2单元102号、103号店铺的租户。

（二）事故相关单位概况

陈炎龙，男，51岁，江西省丰城人，系桃源社区瓜子田商住楼A栋2单元102号、103号店铺的二手房东。前述房屋的租金收取和日常管理由其哥哥陈炎进代为负责。

（三）事故相关概况

1.罗开红于2022年1月从陈炎龙处租得前述2间店铺用于经营烟酒茶叶的销售，合同租赁期为一年，月租金合共人民币4400元。租赁期满后双方未再签订书面合同，自动续租至今。

2.自2022年11月起，罗开红开始欠租，陈炎龙一直追讨无果。2023年4月，陈炎龙要求罗开红将102号店铺退租。

3.为处理退租搬迁事宜，罗开红找来刘新峰、柏石磊、王大海、李华军和韩国营五名工人负责102号店铺内的空调、石膏板、阁楼铁板（阁楼整层及楼梯为铁制）拆卸及垃圾清理工作，并口头与工人约定每人200元/天，工钱从拆卸下来的废品变卖所得抵扣，若废品变卖所得不足支付五名工人工钱，则由罗开红补齐，若有多给回罗开红，双方未签合同，未明确各自安全管理规定。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2023年4月21日下午2点40分许，刘新峰、柏石磊、王大海、李华军和韩国营五名工人在102号店铺内进行拆除作业，其中王大海在店铺阁楼清理杂物。清理完毕后，王大海在下阁楼时不慎从楼梯（已被拆除护栏）处跌落至地面受伤。

经查：

伤者王大海跌落位置位于102号店铺阁楼楼梯处，跌落高度为1.425米。在王大海受伤位置旁有一顶安全帽，系王大海干活时所使用。



工友刘新峰指认王大海跌落位置

2.王大海在涉事店铺内作业时，虽戴有安全帽，但未将安全帽的系带扣在颌下并系牢，不符合安全帽使用规定。

3.刘新峰、柏石磊、王大海、李华军和韩国营五名工人为散工，系罗开红为处理退租搬迁事宜临时雇请的工人，主要负责拆卸、搬运及垃圾清理等工作。

4.涉事店铺阁楼楼梯护栏被刘新峰、柏石磊、王大海、李华军和韩国营五名工人拆除后，存在坠落事故风险。

5.罗开红履行安全生产管理职责不到位，未及时发现并消除工人作业过程中未正确佩戴安全帽、涉事楼梯护栏被拆除存在的生产安全事故隐患。

6.房东陈炎龙安排其哥哥陈炎进监管店铺拆除施工现场，对刘新峰等人拆除阁楼铁皮、楼梯护栏的行为予以了制止。

（二）事故救援情况

事故发生后，同行的工人立即拨打了120急救，随后医护人员将伤者送往宝安中心医院救治。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

本起事故造成1人受伤，伤者王大海，男，河南人。经医院诊断，王大海主要伤情为特急性特重型闭合性颅脑损伤。依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）及《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995）的相关规定，核定损失工作日为1500日，超过105个工作日，属于重伤。

（二）事故造成的直接经济损失情况

截至目前，本起事故造成的直接经济损失为人民币298992.95元。主要是伤者王大海的医疗费用。

四、事故原因及性质

（一）造成事故的直接原因

1.工人王大海安全意识淡薄，从已被拆除护栏的楼梯下楼时不慎跌落至一楼地面，跌落时安全帽因系带未系牢飞出（未起到保护作用），造成头部受伤。

2.涉事店铺阁楼楼梯护栏被拆除后存在坠落事故隐患，不符合安全要求。

（二）造成事故的间接原因

罗开红履行安全生产管理职责不到位，未及时发现并消除工人作业过程中未正确佩戴安全帽、涉事楼梯护栏被拆除存在的生产安全事故隐患。

（三）事故性质

调查组认为，西乡街道桃源社区瓜子田商住楼A栋2单元102号店铺“4·21”跌落重伤事故是一起因施工现场安全管理不到位、工人冒险作业而引发的生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）罗开红履行安全生产管理职责不到位，未及时发现并消除工人作业过程中未正确佩戴安全帽、涉事楼梯护栏被拆除存在的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负主要管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）工人王大海安全意识淡薄，从已被拆除护栏的楼梯下楼时不慎跌落至一楼地面，跌落时安全帽因系带未系牢飞出（未起到保护作用），造成头部受伤，应

对本起事故负直接责任。鉴于其仅造成自身伤害，未造成其他人身伤害和财产损失，危害后果较为轻微，建议不予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）刘新峰、柏石磊、王大海、李华军和韩国营五人应吸取本起事故的深刻教训，在未全面掌握专业知识和有关技能的情况下，不得盲目从事建筑物或相关附着物的拆除作业，防范此类事故再次发生。

（二）罗开红应认真吸取本起事故的深刻教训，切实落实安全生产主体责任，在今后的生产经营活动中，聘请具备资质的单位或个人开展有关作业，并加强现场监管，杜绝违规冒险行为。

（三）街道相关部门应以此为鉴，加强安全监管，加大执法力度，防范此类事故的再次发生。